

<제08장 근로관계의 종료.제02절 해고의 실체적 정당성>

[기출][1][2014-1-2]직위해제 · 대기발령 이후 당면퇴직 처분의 정당성

《[문제1] A회사(보험업)의 인사규정은 근무성적이 불량한 직원에 대해 인사위원회의 의결을 거쳐 직위해제 및 대기발령을 할 수 있고, 대기발령 기간에는 기본급을 지급하되 대기발령 후 3개월이 경과해도 재발령을 받지 못하였을 때에는 당면퇴직된 것으로 간주한다.고 규정하고 있다. A회사는 영업팀장(과장급) 및 영업사원에 대해 기본급의 15배에 해당하는 월 거수목표액(보험계약의 체결에 따른 보험료 입금액)을 부여하고 있다. 10년 전에 입사해 서울 남부지점 영업1팀장으로 근무하고 있는 근로자 甲의 최근 3년 간 월 평균 거수실적은 거수목표액 대비 22%였다. 이러한 거수실적은 같은 기간 甲보다 직급이 낮은 A회사 전체 영업사원 평균 실적의 10%에 불과했고, 이를 이유로 甲은 경고 및 견책 각 2회, 감봉 1회의 처분을 받은 바 있다. 한편, 위 기간 동안 甲의 월 평균 급여액은 약 500만원이었다(기본급의 비중은 약 70%). A회사는 인사위원회(甲은 인사위원회에 출석해 의견을 진술함)의 의결을 거쳐 2014년 1월 10일부로 甲에 대해 직위해제 및 대기발령, 직무능력향상 교육의 이수를 명했다. 그 후 2014년 4월 10일에 개최된 인사위원회는 甲의 거수실적이 장기간 현저히 불량할 뿐만 아니라 직무능력향상교육의 결과도 하위등급이어서 향후 개선의 여지가 없기 때문에 甲에 대해 재발령을 하지 않기로 의결했다. 같은 날 A회사는 2014년 4월 11일부로 당면퇴직처리 됨을 甲에게 통지했다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 甲에 대한 A회사의 당면퇴직 처분이 정당한지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 직위해제 및 대기발령 이후 재발령 없이 당면퇴직된 처분의 정당성

I. 문제 제기

- 본 사안은 보험업을 영위하는 A회사가 근로자 甲에 대하여 근무성적 불량을 이유로 직위해제 및 대기발령을 한 후, 대기발령 기간 3개월이 경과하였음에도 재발령이 이루어지지 않아 인사규정에 따라 당면퇴직 처리한 사안이다. 쟁점으로 <인사규정상 당면퇴직 조항의 법적 성질과 효력>, <능력 부족을 이유로 한 해고의 정당성 요건 충족 여부>, <절차적 정당성의 확보 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 당면퇴직 처분의 정당성에 대해 논한다.

II. 당면퇴직 규정의 법적 성질 (판례 법리)

1. 개념

- 당면퇴직이란 일정한 사유가 발생하면 별도의 해고 의사표시 없이 근로관계가 자동 종료된다고 정한 제도를 의미한다. 그러나, 판례는 명칭 여하를 불문하고 근로관계를 사용자의 일방적 의사에 의해 종료시키는 경우에는 실질적으로 해고에 해당한다고 본다. 따라서 당면퇴직 간주 규정이라 하더라도, 사용자가 해고의사표시를 통보하고 그 결과 근로관계가 종료되었다면, 이는 실질적 해고로서 정당한 이유가 존재해야 한다.

2. 징계해고와의 구별 및 규정의 유효성

- 당면퇴직은 징계해고와 달리 비위행위에 대한 제재가 아니라 근무능력 부족, 자격상실, 장기결근 등 객관적 사유에 따른 비징계적 해고의 성격을 가진다. 다만, 그 사유가 모호하거나 사용자가 자의적으로 판단할 수 있도록 규정되어 있다면, 근로기준법 제23조의 정당한 이유 요건을 충족하지 못해 무효로 판단된다. 즉, 단순히 '재발령을 받지 못한 경우 당면퇴직된다'는 포괄적 규정은 자칫 사용자의 재량 남용 위험이 있어 엄격히 제한된다.

3. 능력 부족으로 인한 해고의 정당성 기준

(1) 객관적이고 합리적인 기준

- 근무성적이 일정 수준 이하로 현저히 불량하고, 그 상태가 장기간 지속되어 향후 개선이 어렵다고 인정되는 경우에는 능력부족을 이유로 한 해고의 정당성이 인정될 수 있다. 그러나 일시적 부진이나 상대평가상의 저성과만으로는 해고 사유로 삼을 수 없다.

(2) 개선 가능성 및 노력

- 판례는 근로자의 능력 부족을 이유로 해고하려면 사용자가 교육, 전환배치, 경고 등의 조치를 통해 개선의 기회를 부여했음이 인정되어야 한다고 본다.

(3) 고용 유지의 어려움

- 근로자의 성과 부족이 단순히 회사의 불만족에 그치지 않고, 계속 고용하는 것이 현저히 곤란할 정도로 업무수행이 불가능하거나 조직의 운영에 중대한 지장을 초래해야 한다.

(4) 다른 직무로의 전환 가능성 검토

- 직무능력이 특정 부문에 한정된 경우, 사용자는 가능한 범위 내에서 타부서 전환이나 보직 변경을 통한 고용유지 노력을 다해야 한다. 이를 검토하지 않고 곧바로 퇴직 처리하는 것은 사회통념상 합리성을 상실한 것으로 본다.

III. 사안의 적용

1. 형식적 요건 충족

- A회사의 인사규정에는 '근무성적이 불량한 직원에 대해 인사위원회의 의결을 거쳐 직위해제 및 대기발령을 할 수 있으며, 대기발령 후 3개월이 경과하여도 재발령을 받지 못하면 당면퇴직된 것으로 본다'고 규정되어 있다. 또한, A회사는 인사위원회를 개최하여 甲에게 출석 및 의견진술 기회를 부여하였고, 대기발령과 직무능력향상교육을 실시하였다. 따라서 형식적 절차는 규정에 부합하였다고 볼 수 있다.

2. 실질적 정당성 (해고의 정당한 이유 유무)

(1) 객관적이고 합리적인 기준 (근무성적 불량 정도)

- 甲의 최근 3년간 거수실적은 목표 대비 22%, 회사 영업사원 평균의 10% 수준으로 극히 저조하다. 이는 단순한 성과 부진을 넘어, 장기간 지속된 구조적 부진으로 볼 수 있으며, 인사위원회에서 객관적 자료에 근거하여 판단한 이상 근무성적 불량 사유는 인정된다.

(2) 개선 가능성 및 노력

- A회사는 대기발령 기간 중 甲에게 직무능력향상교육의 기회를 부여하였으나, 그 결과에서도 하위등급을 받아 향후 개선 가능성이 낮다고 평가되었다. 또한 그 이전에도 경고·견책·감봉 등 여러 차례의 징계성 조치로 개선을 촉구했음에도 성과가 개선되지 않았다. 따라서 회사가 개선 노력을 다했다고 볼 수 있다.

(3) 고용 유지의 어려움 (회사에 미치는 영향)

- 보험업은 영업성과가 곧 조직의 존립을 좌우하는 업종으로, 영업관리자로서의 실적 저하는 조직 전체 사기와 수익성에 직결된다. 이에 따라 회사가 장기간 실적 부진한 甲을 계속 고용하기 어려웠다는 사정은 충분히 인정된다.

(4) 다른 직무로의 전환 가능성

- 다만, 회사가 甲의 장기근속이나 경력, 연령 등을 고려하여 타부서 전환이나 지원직 배치 등의 대체가능성을 구체적으로 검토했는지 여부는 불분명하다. 판례는 단순히 실적이 저조하다는 이유만으로 해고에 이를 수 없으며, 다른 직무로의 전환 가능성을 검토하지 않은 경우 해고의 사회적 타당성이 결여된다고 본다. 따라서 본 사안에서도 만약 이러한 검토가 없었다면, 고용유지 노력의 불충분으로 정당성 판단에 일부 한계가 있다.

3. 절차적 정당성

- A회사는 인사위원회를 개최하여 甲에게 출석 및 의견 진술의 기회를 부여했고, 교육 결과 및 성과를 근거로 재발령 불가를 결정하였다. 이는 절차적으로 공정성이 확보된 것으로 평가된다. 또한 대기발령 기간 중 기본급을 지급하였고, 해고통보 역시 서면으로 이루어졌으므로 절차적 요건 위반은 없다고 판단된다.

IV. 결론

- 사안의 당연퇴직 처분은 형식상 인사규정에 근거한 자동퇴직의 형태를 취하였으나, 실질적으로는 능력 부족을 이유로 한 해고에 해당한다. A회사는 甲의 장기간 현저한 성과 부진, 반복된 개선 기회 부여, 직무능력향상교육 이수 결과 등을 종합하여 재발령을 하지 않은 것이므로 객관적·합리적 이유는 인정된다. 절차적 요건도 대체로 준수되었다. 다만, 다른 직무로의 전환 가능성을 충분히 검토하지 않았다면 그 부분에서 일정한 한계가 존재한다. 따라서 본 사안의 당연퇴직 처분은 원칙적으로 정당한 이유가 인정되며, 사회통념상 합리성을 결여한 해고로 보기는 어렵다. 그러나 사용자가 재배치나 교육 등 고용유지 노력을 전혀 하지 않았다면 그 정당성이 부정될 여지도 있어, 구체적 사실관계에 따라 법원이 판단할 사안이라 할 것이다.